

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1767/2537

นางสาวอวยพร ทองสา

โจทก์

นายอัครนิตย์ ศรีหานารณ

จำเลย

นายสุรพล นุตยกุล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับ คืน ค่าขึ้นศาลทั้งหมด

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงินค่าที่ดิน และค่าก่อสร้างพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 4 มกราคม 2532 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 122,250 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 120,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 181)

## โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 183)

### คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียง การใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย พยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ที่รับฟังว่า สัญญาเอกสารหมายเลข จ.2, จ.3 ได้ทำขึ้น เป็นหลักฐานประกอบการขอกู้เงินจาก ธนาคารของนายปรีชาสามีโจทก์ โดยคู่กรณี มิได้มุ่งหมายที่จะบังคับตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว สัญญาเอกสารหมายเลข ล.3, ล.4 นับว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพราง จึงต้องบังคับตาม สัญญาเอกสารหมายเลข ล.3, ล.4 เพื่อนำไปสู่ปัญหา ข้อกฎหมายเรื่องนิติกรรมอำพรางตามข้อต่อสู้ของจำเลย เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อราคาทรัพย์สิน ตามฟ้องอันเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท และไม่มีคำรับรองว่ามีเหตุ อันสมควรจะฎีกาได้ ฎีกา ของโจทก์จึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค หนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์เป็นการโต้เถียง การใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัย พยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ที่รับฟังว่า สัญญาเอกสารหมายเลข จ.2, จ.3 ได้ทำขึ้น เป็นหลักฐานประกอบการขอกู้เงินจาก ธนาคารของนายปรีชาสามีโจทก์ โดยคู่กรณี มิได้มุ่งหมายที่จะบังคับตามสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าว สัญญาเอกสารหมายเลข ล.3, ล.4 นับว่าเป็นการทำนิติกรรมอำพราง จึงต้องบังคับตาม สัญญาเอกสารหมายเลข ล.3, ล.4 เพื่อนำไปสู่ปัญหา ข้อกฎหมายเรื่องนิติกรรมอำพรางตามข้อต่อสู้ของจำเลย เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อราคาทรัพย์สิน ตามฟ้องอันเป็นทุนทรัพย์ที่พิพาทกันใน ชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท และไม่มีคำรับรองว่ามีเหตุ อันสมควรจะฎีกาได้ ฎีกา

ของโจทก์จึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรค  
หนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุทธิ นิชโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |